

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 공매 이해관계자 확인업무 불철저 및 관련 시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 11개 지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 정부위탁 업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있으며

조세채권관리처는 같은 세칙 제19조 제1호 및 제6호에 따라 압류재산 매각대행업무를 총괄, 전략기획 및 관련 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법」 제76조 제1항에 따르면 제74조¹⁾에 따른 공매공고의 등기 또는 등록 전까지 등기 또는 등록되지 아니한 [표 2]의 채권을 가진 자(이하 “미등기채권자”라 한다)가 배분을 받으려는 경우 배분요구의 종기까지 관할 세무서장에게 배분요구 하여야 한다고 되어 있으며,

1) 제74조(공매공고에 대한 등기 또는 등록의 촉탁) 관할 세무서장은 공매공고를 한 압류재산이 권리의 변동에 등기 또는 등록이 필요한 경우 공매공고 즉시 그 사실을 등기부 또는 등록부에 기입하도록 관할 등기소에 촉탁하여야 한다.

같은 법 제96조 제1항에서도 미등기채권자의 경우 배분요구의 종기까지 배분요구를 한 경우에만 배분하도록 명시되어 있다.

[표 2] 배분요구의 종기까지 배분요구 해야 하는 미등기채권

-
1. 압류재산과 관계되는 채납액
 2. 교부청구와 관계되는 채납액·지방세 또는 공과금
 3. 압류재산에 설정된 전세권·질권·저당권 또는 가등기담보권에 의하여 담보된 채권
 4. 「주택임대차보호법」 또는 「상가건물 임대차보호법」에 따라 우선변제권이 있는 임차보증금 반환채권
 5. 「근로기준법」 또는 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 우선변제권이 있는 임금, 퇴직금, 재해보상금 및 그 밖에 근로관계로 인한 채권
 6. 압류재산과 관계되는 가압류채권
 7. 집행문이 있는 판결 정본에 의한 채권
-

따라서 정당한 배분 대상자에게 배분이 될 수 있도록 미등기채권자가 배분요구 종기까지 배분요구를 하지 않은 경우에는 배분에서 제외하는 등 관련 업무를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경기지역본부 등 12개 지역본부 소관 압류재산에 대한 배분업무를 점검²⁾한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 미등기채권자에 대한 배분업무 부적정

2020. 12. 2. 용인세무서로부터 수임한 서울동부지역본부 소관 채납자 (망)◆◆◆의 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX)의 경우 미등기채권자 ■■■■■이

2) 이해관계인이 배분요구 종기 이후 배분요구 했음에도 불구하고 배분을 실시한 1,107건 점검

배분요구 종기(2021. 4. 5.)를 604일 지난 2022. 11. 30.에서야 배분요구하여
배분대상에서 제외했어야 함에도 불구하고 배분대상에 포함한 결과

[표 3]과 같이 ○○○○○○○○○○에게 추가로 배분되었어야 할
8,828,580원이 ■■■■■■■■■으로 잘못 배분되는 등

[표 3] (망)○○○ 압류재산 관련 배분계산서 내역

배분 순위	권리관계	잘못 작성된 배분계산서		정상 배분계산서 (■■■■■■■■ 배분 제외)		증감
		대상	배분금액	대상	배분금액	

“기재 생략”

[표 4] 및 [별지 2] “지역본부(11개) 배분업무 부적정 내역” 과 같이
11개 지역본부에서 미등기채권자가 배분요구의 종기 이후 배분요구
하였음에도 불구하고 배분대상에서 제외하지 않고 배분을 실시한 76건
(배분금액: 447,565,978원)이 확인되었다.

[표 4] 지역본부(11개) 배분업무 부적정 내역

(단위: 원)

지역본부	권리관계	건수	배분금액
------	------	----	------

“기재 생략”

지역본부	권리관계	건수	배분금액
------	------	----	------

(2) 배분계산서 작성 관련 조세정리시스템 개선 필요

한편 미등기채권자가 배분요구 종기 이후에 배분요구 했음에도 불구하고 배분대상에서 제외하지 않고 배분을 실시하게 된 원인을 살펴본 결과, 조세정리시스템(이하 “조세BPM” 이라 한다)에 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

첫째, 배분계산서 작성 시 업무담당자들은 각 이해관계인이 ①미등기 채권자인지 여부와 ②배분요구 종기 이전에 배분요구를 했는지 여부를 검토해야 하고, 이를 위해 [표 5]와 같이 ①압류(설정)일과 공매공고 등기일, ②배분요구일과 배분요구 종기일을 비교해야 하는데

[표 5] 배분계산서 작성 시 업무담당자 검토 필요사항

구분	검토 필요사항
①미등기채권자인지 여부	압류일자, 설정일자(근저당권) ↔ 공매공고 등기일
②배분요구의 종기 이전 배분요구 여부	배분요구일 ↔ 배분요구 종기일

조세BPM ‘배분계산서 작성’ 화면에서는 [그림 1]과 같이 권리관계, 성명, 압류일자(조세채권 등), 설정일자(근저당권, 가압류 등) 등의 정보는 제공하고 있었으나

[그림 1] 조세BPM ‘배분계산서 작성’ 화면

“기재 생략”

공매공고 등기일, 배분요구 종기일 및 배분요구일 정보는 제공하고 있지 않아 배분계산서 작성 시 각 이해관계인이 ①미등기채권자인지 여부와 ②배분요구 종기 이전에 배분요구를 했는지 여부를 쉽게 파악하기 힘든 것으로 확인되었다.

둘째, 지방자치단체·세무서(이하 “지자체등”이라 한다)의 경우 전산시스템이 조세BPM과 서로 연동되어 있어 지자체등이 전산시스템을 통해 배분요구서를 제출³⁾한 경우 [그림 2]와 같이 조세BPM ‘매각업무 관리대장’ 화면에 배분요구일이 자동으로 표시되고 있는데

3) 일반적으로 전산시스템이 연동되어 있지 않은 이해관계인(일반개인, 근저당권자 등)의 경우 우편, FAX 등 방법으로 배분요구서를 제출함

[그림 2] 조세BPM ‘매각업무관리대장’ 화면

“기재 생략”

일부 지자체등의 경우 가장 최근에 배분요구한 일자가 표시되고 있는 반면, 또 다른 지자체등의 경우는 가장 최근이 아닌 그 직전에 배분요구한 일자⁴⁾가 표시되고 있는 등 조세BPM 상 지자체등의 배분요구일이 일관된 기준 없이 표시되고 있는 것으로 확인되었다.

이에 따라 업무담당자는 지자체등이 배분요구 종기 이전에 배분요구를 했는지 여부를 검토하기 위해서 조세BPM ‘매각업무관리대장’에 자동으로 표시되는 배분요구일을 확인하지 않고, 과거 지자체등이 배분요구했던 이력을 모두 다시 열람하는 방식으로 업무를 처리하고 있는 것으로 확인되었는데

4) ㉠㉡㉢지역본부 소관 체납자 ㉣㉤㉥ 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX)의 경우 등기되지 않은 채권자인 ㉦㉧㉨㉩㉪의 가장 최근 배분요구일은 2021. 6. 29.이지만, 조세BPM에는 그 직전 배분요구일인 2021. 4. 23.로 표시되어 있음

이러한 방식은 업무담당자가 지자체등의 배분요구일을 착오⁵⁾하여 잘못된 업무 처리를 하게 될 위험이 있으므로 개선이 필요한 것으로 판단된다.

따라서, 각 이해관계인이 ①미등기채권자인지 여부와 ②배분요구 종기 이전에 배분요구를 했는지 여부를 쉽게 파악할 수 있도록 조세BPM ‘배분계산서 작성’ 화면에 공매공고 등기일, 배분요구 종기일 및 이해관계인별 배분요구일 정보를 표시하도록 하고

지자체등의 배분요구일이 일관된 기준으로 표시되도록 하는 등 조세BPM을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경기지역본부 등 11개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 정당한 배분 대상자에게 배분이 될 수 있도록 배분업무를 철저히 하겠다고 하였고

조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, ‘배분계산서 작성’ 화면을 개선하고 배분요구일을 표시하는 일관된 기준을 마련하는 등 조세정리시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

사장은 미등기채권자가 배분요구 종기일 이후 배분요구 하였음에도 불구하고 배분을 실시하는 등 배분업무를 소홀히 한 ◆◆지역본부 ○○○ 차장대우 등 7명과 이에 대해 관리·감독을 소홀히 한 ◆◆지역본부 ○○○ 팀장 등 11명에 대하여 주의를 촉구⁶⁾하시기 바랍니다.

5) 통상 공매과정에서 지자체등은 최소 3회 이상의 배분요구를 하고 있고, 공매특성상 하나의 공매건과 관련된 지자체등이 여럿인 경우가 대부분이므로 지자체등의 과거 배분요구이력을 모두 열람하는 경우 배분요구일을 착오 인지할 가능성이 높음

6) 배분업무 부적정 건수가 3건 이상인 담당자 및 팀장

경기지역본부 등 11개⁷⁾ 지역본부 본부장은 미등기채권자가 배분요구 종기일 이후 배분요구한 경우 배분대상에서 제외하는 등 배분 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

조세채권관리처장은 이해관계인이 미등기채권자인 경우 배분대상에 포함되는지 여부를 업무담당자들이 쉽게 파악할 수 있도록 관련 조세정리시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)

7) 배분 부적정 사례가 없는 ○○○○지역본부 제외

< 주의 촉구 관련자 18명 >

성 명	배분실시 당시				담당기간	현 근무지
	소 속	직 위	직 급	업 무		

“기재 생략”
